KÜNSTLER SOZIALKASSE

Informationsschrift Nr. 19 zur Künstlersozialabgabe

Gründung von Ausgleichsvereinigungen nach § 32 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG)

1. Allgemeines

Die Vorschrift des § 32 Künstlersozialversicherungsgesetz (KSVG) gibt Abgabepflichtigen die Möglichkeit, sich zu einer Ausgleichsvereinigung (AV) zusammenzuschließen. Diese übernimmt die Erfüllung der den Mitgliedern der AV der Künstlersozialkasse gegenüber obliegenden Pflichten. Insbesondere führt sie mit befreiender Wirkung die Künstlersozialabgabe und die Vorauszahlungen an die Künstlersozialkasse ab. Sie nimmt die Meldungen an die Künstlersozialkasse vor und teilt dieser Änderungen von Daten ihrer Mitglieder mit.

Der Begriff der Ausgleichsvereinigung verdeutlicht die ursprüngliche Intention des Gesetzgebers, den Abgabepflichtigen mit der Gründung einer AV die Gestaltungsfreiheit einzuräumen, die Belastung durch die Künstlersozialabgabe untereinander zu verteilen. Auf diese Weise soll den besonderen Verhältnissen innerhalb einzelner Gruppen von abgabepflichtigen Unternehmen Rechnung getragen werden. Durch das Künstlersozialversicherungs-Änderungsgesetz (KSVG-ÄndG) wurde die Möglichkeit und Verpflichtung geschaffen, für die Erhebung der Künstlersozialabgabe eine abweichende Berechnungsgröße festzulegen, die eine pauschale Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Entgelte nach § 25 KSVG ermöglicht. Für die Mitglieder der AV entfällt dadurch die jährliche Zusammenstellung der an selbständige Künstler und Publizisten gezahlten Entgelte.

Die pauschale Berechnung kann beispielsweise auf der Grundlage eines prozentualen Verhältnisses der abgabepflichtigen Entgelte zu einer Basiszahl, wie Umsätzen, Einnahmen, berufsgenossenschaftlichen Arbeitsentgelten, Werbevolumen oder Salden bestimmter Sachkonten erfolgen. Es besteht auch die Möglichkeit, Pro-Kopf-Pauschalen, zum Beispiel anhand von Schülerzahlen zu ermitteln. Die abweichende Berechnungsgröße kann einheitlich für alle Mitglieder festgelegt werden. In der Regel ist der Mitgliederkreis jedoch so heterogen, dass die Ermittlung individueller Berechnungsgrößen für jedes Mitglied oder für bestimmte Gruppen von Mitgliedern erforderlich ist. Unabhängig von der Berechnungsmethode muss jedoch die Summe der Abgaben, die die AV für ihre Mitglieder an die Künstlersozialkasse zahlt, aller Voraussicht nach insgesamt dem entsprechen, was die Unternehmen zahlen müssten, wenn sie nicht Mitglied der AV wären.

2. Vorteile der Mitglieder

Die Erhebung der Künstlersozialabgabe im Rahmen einer AV hat für die Abgabepflichtigen folgende Vorteile:

- Die Aufzeichnungspflichten nach § 28 KSVG entfallen für die Dauer der Mitgliedschaft in der AV.

- Regelmäßige Betriebsprüfungen der Künstlersozialkasse und der Deutschen Rentenversicherung bei den Mitgliedern von AVen werden für die Dauer der Vereinbarung nicht durchgeführt, dadurch erfolgt keine rückwirkende Erhebung der Künstlersozialabgabe und von Säumniszuschlägen.
- Eine pauschale Abwicklung der Abgabepflicht für den Verjährungszeitraum vor Eintritt in die AV ist möglich.
- Die pauschale Berechnung der Abgabe führt zu einer erheblichen Verwaltungsvereinfachung, die Höhe der Abgabe kann dadurch besser kalkuliert werden und es besteht mehr Rechtssicherheit.
- Verwaltungskosten der AV können berücksichtig werden, sofern eine Kostenentlastung seitens der Künstlersozialkasse entsteht.

3. Verfahren

Die Gründung einer AV setzt zunächst voraus, dass eine größere Anzahl an Interessenten vorhanden ist, die die Absicht haben, der AV beizutreten. Für die Ermittlung der abweichenden Berechnungsgröße ist es notwendig, dass die am Beitritt zur AV interessierten Unternehmen der Künstlersozialkasse zunächst die Höhe der in den letzten drei Jahren an selbständige Künstler und Publizisten gemäß § 25 KSVG gezahlten Entgelte mitteilen. Sofern eine Erfassung bei der Künstlersozialkasse bereits erfolgt ist, können alternativ die jährlichen Meldungen zugrunde gelegt werden. Es ist darüber hinaus erforderlich, dass eine Überprüfung dieser Meldungen durch die Künstlersozialkasse bei einem Teil der zukünftigen Mitglieder der AV erfolgt. Es muss deshalb eine ausreichende Zahl an Interessenten vorhanden sein, die sich für eine Überprüfung durch die Künstlersozialkasse bereiterklären.

Nach Durchführung der Überprüfungen und Ermittlung der abweichenden Berechnungsgrößen wird zwischen der AV und der Künstlersozialkasse eine Vereinbarung geschlossen. In dieser werden u.a. die abweichende Berechnungsgröße, der Zeitpunkt der Abgabe der Meldung, der Zeitpunkt und der Ablauf der Überprüfung sowie der Beginn und das Ende der Vereinbarung geregelt. Die Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Bundesamtes für Soziale Sicherung (BAS). Die Laufzeit beträgt grundsätzlich sieben Jahre. Nach vorheriger Überprüfung der AV kann die Vereinbarung anschließend für weitere sieben Jahre fortgesetzt werden.

4. Überprüfung und Anpassung der Vereinbarung

Gemäß § 32 Abs. 2 KSVG überprüft die Künstlersozialkasse regelmäßig die abweichenden Berechnungsgrößen, um eine Anpassung für die Zukunft vornehmen zu können. Die Überprüfung beginnt in der Regel fünf Jahre nach Abschluss der Vereinbarung. Nur im seltenen Fall des Eintritts schwerwiegender Änderung der Grundlagen der Vereinbarung kann eine Überprüfung auch vor Ablauf von fünf Jahren erfolgen. Im Rahmen der Prüfung führt die Künstlersozialkasse bei einer Stichprobe von Mitgliedern zunächst eine Datenerhebung durch, in der sie neben den Entgelten nach § 25 KSVG auch die Basiszahl für die Ermittlung der abweichenden Berechnungsgröße bei den Unternehmen abfragt. Von den in der Stichprobe enthaltenen Unternehmen sind für die geprüften Jahre Aufzeichnungen über die im Rahmen der Datenerhebung angegebenen abgabepflichtigen Entgelte zu führen, die anschließend bei einem Teil der Unternehmen überprüft werden. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Überprüfung wird die neue Vereinbarung angepasst. Neben der Überprüfung der Berechnungsgrößen erfolgt außerdem regelmäßig eine Überprüfung der Abrechnungen der AV.

5. Beispiele bestehender Ausgleichsvereinigungen

AV Verlage

Trägerin ist die AV Verlage e. V. Die Ansprechpartner finden Sie auf unserer Internetseite. Mitglied kann jedes Unternehmen der Verlagsbranche werden. Hierzu zählen neben den Buchverlagen auch die Musik-, Bühnen- und Zeitschriftenverlage. Mit Zustimmung der Künstlersozialkasse können auch verlagsnahe Unternehmen die Mitgliedschaft erwerben. Die Abrechnung erfolgt anhand individueller Prozentsätze, die auf die Umsatzerlöse aus der GuV angewendet werden.

AV Chemie

Träger ist die KSV-AV Chemie e. V. Die Ansprechpartner finden Sie auf unserer Internetseite. Mitglied können Unternehmen werden, die Mitglied eines Arbeitgeberverbandes der chemischen Industrie oder des Verbandes der Chemischen Industrie e. V. sind. Außerdem besteht die Möglichkeit der Gastmitgliedschaft, sofern die AV und die KSK ihre Zustimmung erteilen. Bemessungsgrundlage sind die Jahresarbeitsentgelte nach Maßgabe der Meldungen zur Berufsgenossenschaft.

AV M + E

Träger ist die M+E-Ausgleichsvereinigung. Mitglied können Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie, verwandter Industrien und verbundener Wirtschaftszweige, auch des Dienstleistungsbereichs, werden, die aufgrund ihrer Verbandszugehörigkeit mittelbares Mitglied des Verbandes GESAMTMETALL Gesamtverband der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie e. V. sind. Mitglied können auch GESAMTMETALL, unmittelbare und mittelbare Mitgliedsverbände von GESAMTMETALL sowie Verbände werden, die mit einem Mitgliedsverband der AV eine Geschäftsstellengemeinschaft bilden, einschließlich zugehöriger Einrichtungen. Die Abrechnung erfolgt anhand individueller Prozentsätze, die auf die Jahresarbeitsentgelte nach Maßgabe der Meldungen zur Berufsgenossenschaft angewendet werden.

AV Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Träger der AV ist der DSGV. Mitglieder sind der Verband und die Sparkassen. Der DSGV nimmt die Rechte und Pflichten seiner Mitglieder wahr. Grundlage für die Abrechnung der Künstlersozialabgabe ist das Werbevolumen.

AV Textil & Mode

Träger der AV ist die t+m Service GmbH des Gesamtverbandes der deutschen Textil- und Modeindustrie e. V. Mitglied der AV können Mitglieder der Landes- und Fachverbände werden, die dem Gesamtverband der deutschen Textil- und Modeindustrie angehören. Bemessungsgrundlage sind die Jahresarbeitsentgelte nach Maßgabe der Meldungen zur Berufsgenossenschaft.

Ihre Künstlersozialkasse

Herausgeber der Informationsschrift Nr. 19 zur Künstlersozialabgabe:

Künstlersozialkasse
Teil des Verbundsystems der
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See
26380 Wilhelmshaven
Telefon 04421 7543-5900
www.kuenstlersozialkasse.de
Stand: 09.2025